

업무위탁 계약서		계약번호 제 - 호
계약자	위탁자 (발주처)	
	수탁자 (계약상대자)	
계약내용	위탁사업명	
	계약금액	
	계약보증금	
	지체상금율	
	계약기간	
	대상지역	
	기타사항	
「액화석유가스 배관망공급사업 등에 관한 운영요령」 제7조제3항에 따라 상기 위탁자(이하 “위탁자”)와 수탁자(이하 “수탁자”)는 상호 대등한 입장에서 위 계약 내용 및 붙임의 계약문서에 따라 업무위탁 계약을 체결하고, 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 본 계약의 증거로서 계약서 2통을 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각 1통씩 보관한다. 붙임서류 : 업무위탁 계약 일반조건 1부 20 년 월 일 “위탁자” (서명 또는 인) “수탁자” (서명 또는 인)		

< 업무위탁 계약 일반조건 > 제1조(총칙) 표지상의 “위탁자”는 표지상의 “수탁자”에게 표지상의 위탁사업(이하
--

“위탁사업”)에 관한 업무의 위탁에 관하여 다음과 같이 계약(이하 “본 계약”)을 체결한다.

제2조(업무수행범위) ① 업무수행범위는 「액화석유가스 배관망공급사업 등에 관한 운영요령」(이하 “운영요령”이라 한다) 제7조제2항 각 호의 과업에 대하여 “수탁자”와 “위탁자” 간의 협의에 의해 결정한다. 이 경우에는 지원기관의 종류 및 업무수행범위에 따라 기재한다.

1. ○○○

2. ○○○

② 본 계약에 따라 “수탁자”는 “위탁자”를 위해 성실히 수행한다.

제3조(성과물) 본 계약에 따른 성과물은 다음 각 호와 같다.

1. 공사 준공 보고서

2. 시공감리 증명서 · 완성검사 증명서

3. GIS DB (정위치, 구조화)

4. 공공측량 성과심사 결과서

5. 위탁사업비 정산보고서(용역 성과물은 제 2조 업무수행범위에 따라 기재)

제4조(사업비) ① **사업비**는 직접·간접사업비, **사업관리비**로 구분 계상하여 정산함을 원칙으로 한다.

② 운영요령 제7조제3항에 따른 **사업비**의 범위에서 “위탁자”는 사업관리비 총액의 []%를 “수탁자”에게 지급한다. 지급방법은 “위탁자”와 “수탁자”가 사전협의를 한다.

③ “위탁자”는 위탁사업비 기준에 따라 교부 신청해야 하며, 교부신청일로부터 15일 이내에 “수탁자”가 지정한 계좌로 지급한다.

④ “위탁자”는 “수탁자”가 지정한 계좌에 사용자 부담금이 납부되도록 협조한다.

제5조(검사) ① “수탁자”는 위탁사업을 완성하였을 때에 제3조에서 정한 용역성과물을 첨부하여 “위탁자”에게 통지하고 필요한 검사를 받아야 한다. 기성부분에 대하여 완성 전에 대가의 전부 또는 일부를 지급받고자 할 때에도 이와 같다.

② “수탁자”는 제1항에 의하여 “위탁자”의 용역성과물을 받은 때에는 계약서 기타 관계서류에 의하여 그 이행을 확인하기 위한 검사를 해야 한다.

③ “위탁자”는 제2항의 검사를 위하여 필요한 경우에는 관련 자료를 “수탁자”에게 요구할 수 있으며, “수탁자”는 이에 성실히 응해야 한다.

④ “수탁자”가 제출한 성과물의 내용이 “위탁자”의 사업목적 및 계약내용에 위반되거나 부당할 때, 또는 그 내용이 불충분하거나 기타 수정·보완이 필요하다고 “위탁자”가 판단하였을 때에는 “위탁자”는 “수탁자”에게 수정·보완을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 이에 성실히 응해야 한다.

제6조(지체상금) ① “수탁자”가 성과물을 계약기한 내에 제출하지 못하였을 때에는

계약기간 초과일수에 대하여 그 초과일수 1일당 계약금액의 1,000분의 1.25에 해당하는 금액을 “위탁자”에게 현금으로 납부해야 한다. 다만, “위탁자”는 이 지체상금을 “수탁자”에게 지급할 최종금에서 상계할 수 있다.

② 최종보고서 제출의 지연이 불가항력에 의한 경우 제1항의 지체상금을 면제할 수 있다.

제7조(이행관리) “위탁자”는 필요하다고 판단할 경우, “수탁자”의 위탁사업의 추진 상황을 요구할 수 있으며, “수탁자”의 사업수행이 계약을 위반하거나 부실의 우려가 있을 때에는 “위탁자”는 그에 필요한 조치를 요구하거나 직접 취할 수 있다.

제8조(계약변경) ① “위탁자”는 계약의 목적달성을 위하여 필요하다고 판단한 경우에는 “수탁자”와 서면 합의하여 업무를 추가하거나 계획을 변경할 수 있다.

② “수탁자”가 부득이한 사유로 인하여 계약을 변경하고자 할 때에는 사전에 “위탁자”의 서면승인을 받아야 한다.

제9조(채권양도금지 등) “수탁자”는 “위탁자”의 승인 없이 본 계약에 의한 권리와 의무를 제3자에게 양도하거나 본 계약의 일부를 제3자에게 위탁하여서는 아니 된다.

제10조(계약의 해제 및 해지) “위탁자”는 다음 각 호에 해당하는 경우는 본 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있다.

1. “수탁자”가 정당한 이유 없이 착수기일을 경과하고도 사업수행에 착수하지 아니할 경우
2. “수탁자”의 사유로 인하여 사업수행기간까지 사업을 완료하지 못하거나 완료할 가능성이 없다고 인정될 경우
3. “수탁자”가 계약조건을 위반하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우

제11조(배상책임) ① “수탁자”는 제10조 각호의 사유로 계약을 해제 또는 해지시 발생하는 사고와 손해에 대하여 민·형사상 책임을 진다.

② “위탁자”는 제10조 각호외의 사유로 계약을 해제 또는 해지시 “수탁자”가 본 사업을 수행하기 위해 기 집행한 제반비용을 모두 배상한다.

제12조(통지 등) ① 구두로 이루어지는 “위탁자”와 “수탁자” 사이의 통지·신청·청구·요구·협약·회신·승인 또는 지시 등(이하 “통지 등”이라 한다)은 문서로 보완되어야 효력을 갖는다.

② 통지 등은 계약서에 기재된 주소로 하며, “위탁자” 또는 “수탁자”가 주소를 변경하는 경우에는 이를 즉시 계약상대방에게 통지한다.

③ 통지 등은 계약상대방에 도달한 날로부터 효력을 발생한다. 다만, 도달일이 공휴일인 경우에는 그 익일부터 효력이 발생하는 것으로 한다.

제13조(보안유지) “수탁자”는 본 계약 체결 및 수행 중에 지득한 비밀사항이나 중요

한 사항을 제3자에게 누설하여서는 아니 된다. 만약, “수탁자”가 이를 위반해 손해발생시 “수탁자”는 이를 배상해야 한다.

제14조(개인정보보호 준수) “수탁자”는 “위탁자”의 개인정보보호를 위하여, 위탁업무 수행 시 다음의 각 호에 대하여 「개인정보보호법」과 “위탁자”규정을 준수 및 이행해야 한다.

1. “수탁자”는 계약이 정하는 바에 따라 위탁업무 수행 목적 외 개인정보를 처리할 수 없다.
2. “수탁자”는 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항을 수립 및 이행해야 한다.
3. “수탁자”는 위탁업무의 목적 및 범위 내에서 업무 수행 및 개인정보를 취급해야 하며, 그 범위를 초과할 수 없다.
4. “수탁자”는 계약된 위탁업무에서 처리되는 개인정보를 “위탁자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 타인 및 협력사에게 재 위탁하거나 제3자에게 제공할 수 없다.
5. “수탁자”는 “위탁자”의 사전 승낙 하에 재 위탁 받은 수탁회사를 선임한 경우 당해 재 위탁 계약서와 함께 그 사실을 즉시 “위탁자”에게 통보해야 한다.
6. “수탁자”는 계약 종료 후 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공할 수 없으며, 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보보호법 시행령」 제16조에 따라 즉시 파기하거나, “위탁자”에게 반납해야 하며, 개인정보를 파기한 경우 지체 없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보해야 한다.
7. “수탁자”는 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치(「개인정보보호법」 제29조, 동법 시행령 제30조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」)에 관한 사항을 준수해야 한다.
8. “위탁자”는 “수탁자”의 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독 및 교육에 관한 권리가 있으며, 이에 대해 “수탁자”에 대해 1년에 1회 이상 개인정보보호 교육을 실시할 수 있으며, “수탁자”는 “위탁자”의 요청 시 개인정보보호 서약서를 작성하여 제출한다.
9. “수탁자”가 위탁받은 업무와 관련하여 개인정보를 처리하는 과정에서 법률, “위탁자”의 규정 및 계약사항에 대해 준수해야 할 의무를 위반한 경우 “수탁자”의 모든 법적 책임 및 손해배상에 대해 “위탁자”가 책임을 지며, “위탁자”는 “수탁자”에게 구상권을 행사할 수 있다.

제15조(분쟁의 해결) ① 본 계약으로 인하여 “위탁자”와 “수탁자”간에 분쟁이 발생하였을 경우에는 상호협의를 의하여 원만하게 해결한다.

② 분쟁이 발생한 날로부터 30일 이내에 제1항의 협의가 이루어지지 아니할 때에는 다음 각 호에서 정하는 바에 의하여 해결한다.

1. 관계 법률의 규정에 의하여 설치된 조정위원회 등의 조정에 따른다.
2. 제1호의 조정에 불복하는 경우에는 “위탁자”의 소재지를 관할하는 법원의 판결에 따른다.

제16조(관계법령 등) ① 본 계약은 「액화석유가스 배관망공급사업 등에 관한 운영요령」이 적용된다.

② 본 계약 및 운영요령에 특별히 명시되지 아니한 사항에 대하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령과 기획재정부 계약예규를 준용한다.